

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Lugar do Crime (art. 6 do CP)

Onde considera-se ocorrido um crime?

No lugar da ação ou omissão, ou seja, no lugar em que alguém “dá um tiro para matar” outra pessoa?

Ou no lugar do resultado, ou seja, no lugar onde a vítima “morre”?

A RESPOSTA é: nos dois lugares. Sim, o Código Penal brasileiro considera lugar do crime tanto o da ação ou da omissão, quando do resultado.

A previsão está no Código Penal em seu artigo 6º:

Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

No direito penal existem três teorias que busca resolver o conflito de leis no espaço:

Teoria da Ação/Atividade – considera lugar do crime o da conduta criminosa.

Teoria do Resultado/Efeito – considera lugar do crime o do resultado/consumação.

Teoria da Ubiquidade/Unidade/Mista – considera lugar do crime tanto o da conduta quanto do resultado.

Como vimos, **adota-se no Brasil a Teoria da Ubiquidade ou Mista.**

Mas o que é ubiquidade?

Vamos entender o significado desse termo.

Segundo o Dicionário Aurélio **UBIQUIDADE** é o “*fato de estar presente em toda a parte ao mesmo tempo*”. É um sinônimo de Onipresença. Assim, segundo o cristianismo, Deus teria o dom da ubiquidade.

A Teoria da Ubiquidade parte da mesma lógica, considera o crime onipresente, ou seja, o crime teria o “dom” da ubiquidade, sendo considerado ocorrido tanto no lugar da ação/omissão quanto no do resultado.

Vou exemplificar.

Em Foz do Iguaçu, José dá um tiro em Mário. Mário foge baleado, atravessa a fronteira, e vem a morrer no Paraguai em razão dos tiros. Pergunto: José cometeu o crime no Brasil? Aplica-se a lei brasileira? Sim. Embora o resultado (a morte) tenha se dado no Paraguai, a conduta de José foi praticada no Brasil. Lembre-se que é considerado lugar do crime tanto da ação quanto do resultado. Portanto, pode-se dizer que José cometeu o crime no Brasil, portanto, aplica-se a lei brasileira.

Vamos para o exemplo inverso.

No Paraguai, José dá um tiro em Mário. Mário foge baleado, atravessa a fronteira, e vem a morrer no Brasil em razão dos tiros. Pergunto: José cometeu o crime no Brasil? Aplica-se a lei brasileira? Sim. Embora a conduta tenha sido praticada no Paraguai, o resultado do crime (a morte de Mário) ocorreu no Brasil. Lembre-se que é considerado lugar do crime tanto da ação quanto do resultado. Portanto, pode-se dizer que José cometeu o crime no Brasil, portanto, aplica-se a lei brasileira.

É isso pessoal.



Fique ligado!

Antes de terminar, vou apontar um MACETE que é muito utilizado para ajudar a diferenciar as teorias do TEMPO DO CRIME e do LUGAR DO CRIME.

O MACETE É A PALAVRA **LUTA**.
Lugar **U**biquidade – Tempo **A**ção
LUGAR DO CRIME – TEORIA DA **U**BIQUIDADE
TEMPO DO CRIME – TEORIA DA **A**ÇÃO

Lugar do crime

Teoria da ação

(Lugar da conduta)

Teoria do
resultado / efeito

(Lugar do resultado/consumação)

Teoria da
Ubiquidade/mista

(Tanto lugar da conduta quanto
do resultado)

Adotada no Brasil

Saudações.

PROFESSOR RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

LUGAR DO CRIME

Código Penal

*Art. 6º - **Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.***

Teoria da Ação/Atividade – considera lugar do crime o da conduta criminosa.

Teoria do Resultado/Efeito – considera lugar do crime o do resultado/consumação.

Teoria da Ubiquidade/Unidade/Mista – considera lugar do crime tanto o da conduta quanto do resultado.

Adota-se no Brasil a Teoria da Ubiquidade ou Mista. Segundo o Dicionário Aurélio **UBIQUIDADE** é o “*fato de estar presente em toda a parte ao mesmo tempo*”. A Teoria da Ubiquidade parte da mesma lógica, considera o crime onipresente, ou seja, o crime teria o “dom” da ubiquidade, sendo considerado ocorrido tanto no lugar da ação/omissão quanto no do resultado.



Fique ligado!

O MACETE É A PALAVRA **LUTA**.

Lugar **U**biquidade – Tempo **A**ção

LUGAR DO CRIME – TEORIA DA **U**BIQUIDADE

TEMPO DO CRIME – TEORIA DA **A**ÇÃO

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960